III. Otras Resoluciones

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

3953 *Resolución de 3 de noviembre de 2026, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de Cooperación entre la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR) y Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN).*

Primero.- Que Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan) es una sociedad mercantil pública creada por el Gobierno de Canarias mediante Decreto 271/1991, de 18 de octubre, que forma parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, en relación con el artículo 117 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Que los convenios suscritos por la sociedad mercantil pública Gesplan con la Administración General del Estado, con los entes, entidades u organismos que formen parte del sector público estatal, con otras comunidades autónomas, con órganos constitucionales o estatutarios, con entes públicos extranjeros u organismos internacionales, con los Cabildos Insulares, los ayuntamientos y demás entidades locales canarias, así como con cualquier otra institución o persona física o jurídica, tanto de naturaleza pública como privada, están sujetos a las prescripciones del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.1.

Tercero.- Que el artículo 20 del citado Decreto dispone que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Cuarto.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales de Gesplan, la representación de la sociedad corresponde al Consejo de Administración.

Quinto.- Que el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: nombramiento de Consejero Delegado, y se le delegan todas las facultades del Consejo de Administración, excepto las indelegables legal y estatutariamente.

Que dicho acuerdo fue elevado a público en escritura pública, otorgada ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria D. Lesmes Gutiérrez Rodríguez-Moldes, el día dieciséis de enero de dos mil veinticinco, bajo el protocolo ochenta, e inscrito en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Sexto.- Que en virtud de lo expuesto, ut supra,

R E S U E L V O:

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el Convenio Marco de Cooperación entre Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR), cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de 2026.- El Consejero Delegado, Miguel Ángel Pérez Hernández.

ANEXO

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO DE CHILE (FEDETUR) Y GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN).

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2026.

REUNIDOS

De una parte, D. Miguel Ángel Pérez Hernández, en nombre y representación de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (en adelante, Gesplan), con NIF A38279972 y domicilio a efectos de notificación en Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, 54, código postal 35003, y en su calidad de Consejero Delegado, según consta en escritura otorgada el día 16 de enero de 2025 ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria D. Lesmes Rodríguez Gutiérrez-Moldes, bajo n.º 80 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Hoja GC-13426, Tomo 1231, Folio 172.

Y de otra, Dña. Mónica Zalaquett Said, cédula de identidad n.º ********, Presidenta Ejecutiva, en representación de Federación de Empresas de Turismo de Chile-Federación Gremial, RUT n.º 65.019.508-6, con domicilio en Nueva Tajamar, 481, Torre Norte, oficina 806, Las Condes, Santiago.

EXPONEN

Primero.- Que la Comunidad Autónoma Canaria, mediante el Decreto 271/1991, autorizó la constitución de una Sociedad Anónima, que fue adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gesplan, y aprobó el objeto social de esta entidad, que le permite la realización de:

- Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción, gestión de planes de ordenación, proyectos de urbanización, de instrumentos de gestión urbanística y de edificación y la iniciativa para su tramitación y aprobación.

- Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto la promoción y preparación del suelo, la gestión de obras de urbanización, edificación, demolición, así como la iniciativa y actuaciones para su tramitación y aprobación, y la redacción de proyectos, direcciones de obra y la gestión y explotación de las obras resultantes.

- Valoraciones inmobiliarias.

- La constitución de inventarios de bienes a entidades públicas y privadas.

- La constitución de un banco de datos sobre planeamiento y gestión territorial, urbanística y medioambiental, así como de bienes inmuebles aptos para el planeamiento.

- Estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y actuaciones, inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental,

dentro de las que cabe incluir a título meramente enunciativo las relacionadas con la flora, fauna, ecología, hábitats naturales, biodiversidad, ecosistemas, montes, protección del paisaje, espacios naturales protegidos, contaminación ambiental, impacto ambiental, cambio climático, divulgación y difusión de materias medioambientales, tratamiento de los residuos, protección civil, tareas complementarias de salvamento y rescate terrestre o marítimo y actuaciones de carácter forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras medioambientales, redacción de proyectos y direcciones de estas obras.

- Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales.

- La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa, en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos naturales.

- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico.

- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en material de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, en su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente.

- Realización de cursos, seminarios, jornadas formativas y cualquiera actividad de difusión de difusión de los materiales relacionados directa o indirecta con la actividad de la propia empresa.

Segundo.- Que mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre, se reconoce a Gesplan la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando adscrita a la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Tercero.- Que Gesplan es una sociedad mercantil pública con la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 188/2001, de 15 de octubre. Y en aplicación del artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se integra en el sector público institucional, dado que es una entidad de derecho privado vinculada y dependiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sujeta a lo dispuesto en dicha Ley en lo referido a dichas entidades, y en particular a los principios previstos en el artículo 3.

Cuarto.- Que mediante la escritura pública con protocolo 1441, de 24 de julio de 2018, debidamente registrada en el Registro Mercantil de Las Palmas, se modificó el artículo 1 de los Estatutos para adaptarlo al artículo 32 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Gesplan, para dar cumplimiento al citado Acuerdo de Gobierno, celebró una Junta General para modificar dicho artículo.

Posteriormente, se han llevado a cabo diversas modificaciones del referido artículo 1 de los Estatutos de la empresa, con el fin de incorporar las distintas entidades respecto de las cuales Gesplan ostenta la condición de medio propio personificado.

Quinto.- Que la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR) es una federación gremial que agrupa a diversas asociaciones gremiales y empresariales regionales del sector turismo, representando los intereses de cientos de empresas a lo largo del país.

Sexto.- Que en aplicación del artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), quedan excluidos del ámbito de dicha Ley los convenios cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por las Entidades locales y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador, y que Gesplan cumple las condiciones que establece el indicado artículo 6 de la LCSP para la exclusión de la colaboración que se plantea del ámbito de dicha Ley.

No obstante, tal como establece el artículo 7 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se establece que a los efectos de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del convenio, se aplicarán los principios previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público.

Séptimo.- Que, conforme al artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, podrán corresponder al tipo de convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.

Octavo.- Que es deseo de ambas partes establecer una estrecha colaboración en los ámbitos en que confluyen sus intereses y capacidades, al objeto de establecer una alianza estratégica interinstitucional.

De acuerdo con todo lo expuesto, las partes consideran conveniente la suscripción del presente Convenio, que se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.- Objeto del Convenio.

El Convenio Marco propuesto tiene por objeto establecer un ámbito de colaboración entre Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR), con el propósito de diseñar e implementar acciones conjuntas que respondan a las necesidades e intereses del sector turístico, la sostenibilidad ambiental, la planificación territorial turística, la transformación digital, la innovación en la cadena de valor turística, la gestión y puesta en valor sostenible de los espacios naturales, y, en particular, de los parques nacionales, el desarrollo y promoción del astroturismo, así como la generación, gestión, análisis y aprovechamiento de datos aplicados al turismo (DATA), y el desarrollo socioeconómico en los ámbitos de influencia de ambas entidades.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

Las partes acuerdan colaborar en las siguientes acciones, en el marco del objeto del presente Convenio y del objeto social de ambas entidades:

1. Intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de turismo sostenible, planificación y gestión de destinos, desarrollo territorial, innovación, digitalización, sostenibilidad y resiliencia turística, mediante reuniones técnicas, jornadas, seminarios, talleres, foros especializados y otros espacios de intercambio y difusión.

2. Organización y desarrollo de estudios, análisis e iniciativas conjuntas orientadas a identificar retos y oportunidades del sector turístico, mejorar la competitividad de los destinos y empresas turísticas y promover modelos de desarrollo turístico sostenible, inclusivo, resiliente y territorialmente equilibrado.

3. Diseño e impulso conjunto de proyectos y actuaciones relacionados con la planificación y gestión sostenible de destinos turísticos, la diversificación de la oferta, la gestión de flujos turísticos, la mejora de la experiencia del visitante, la accesibilidad y la adaptación de los destinos a los nuevos retos ambientales, sociales, tecnológicos y económicos.

4. Intercambio de experiencias y desarrollo de actuaciones relacionadas con la planificación, gestión, conservación, interpretación y puesta en valor sostenible de los espacios naturales protegidos y, en particular, de los parques nacionales, favoreciendo su compatibilidad con un desarrollo turístico responsable y con la protección de sus valores naturales y culturales.

5. Promoción y desarrollo de iniciativas vinculadas al astroturismo y al aprovechamiento sostenible del cielo y de los recursos naturales y territoriales asociados, incluyendo el intercambio de conocimientos y experiencias sobre planificación, gestión de destinos, productos turísticos, divulgación, innovación y posicionamiento de esta modalidad turística.

6. Colaboración en materia de generación, recopilación, gestión, análisis y utilización de datos aplicados al turismo (DATA), incluyendo el intercambio de metodologías, indicadores, herramientas y sistemas de información que contribuyan al conocimiento de la actividad turística, la inteligencia turística y la toma de decisiones basada en evidencias.

7. Intercambio y puesta en común de información, estudios, datos, metodologías, publicaciones, herramientas y otros recursos de interés para el conocimiento y evolución del sector turístico, respetando en todo caso la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual, confidencialidad, protección de datos y seguridad de la información. Los estudios, datos, metodologías y demás materiales que se generen conjuntamente en ejecución del presente Convenio serán de propiedad conjunta de las partes, sin perjuicio de que cada una conserve la titularidad de los conocimientos y materiales preexistentes que aporte para su elaboración.

8. Promoción de la innovación y la transformación digital en el sector turístico, incluyendo el intercambio de experiencias sobre nuevas tecnologías, inteligencia de datos, herramientas de gestión y otras soluciones digitales que contribuyan a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de los destinos y empresas turísticas.

9. Desarrollo de actuaciones orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad turística y a la adaptación y resiliencia de los destinos y empresas frente a los efectos del cambio climático, promoviendo el uso eficiente de los recursos, la protección de los valores naturales y culturales y la reducción de los impactos ambientales asociados a la actividad turística.

10. Fomento de la colaboración y el diálogo entre los agentes públicos y privados vinculados al turismo, facilitando la cooperación entre administraciones, empresas, asociaciones, entidades académicas, centros de conocimiento y otras organizaciones que puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos del Convenio.

11. Identificación y análisis de oportunidades de financiación nacional e internacional para iniciativas de interés común, incluyendo programas de la Unión Europea, organismos multilaterales, entidades públicas y privadas y otros instrumentos de financiación que resulten adecuados, así como la colaboración, cuando resulte jurídicamente procedente, en la preparación de propuestas o iniciativas conjuntas.

12. Intercambio de experiencias y colaboración en materia de internacionalización, promoción de destinos, cooperación turística y posicionamiento en mercados nacionales e internacionales, en aquellos ámbitos que resulten de interés común para las partes.

13. Cualesquiera otras actuaciones de colaboración institucional, técnica, formativa, transferencia de conocimiento o asistencia técnica que, dentro del objeto y finalidad del presente Convenio Marco, resulten acordadas por las partes y contribuyan al cumplimiento de sus objetivos.

Tercera.- Financiación.

El Convenio Marco propuesto no tiene financiación, por lo que ninguna de las partes adquiere obligaciones económicas como consecuencia de la suscripción del mismo, sin perjuicio de que sí se puedan concretar más adelante en el caso de que se firmen convenios específicos derivados de aquel.

Cuarta.- Comisión de Seguimiento.

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio se constituye una Comisión de Seguimiento, con la siguiente composición y funciones:

Composición:

Por parte de Gesplan: el Consejero Delegado de Gesplan, o la persona que se designe por parte de este.

Por parte de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR): la Presidenta Ejecutiva de la entidad o la persona que se designe por parte de esta.

Funciones:

Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución y cumplimiento del Convenio.

Proponer y diseñar medidas y actuaciones complementarias que se juzguen de interés.

Analizar los resultados derivados de su ejecución.

Funcionamiento:

La Comisión de Seguimiento podrá reunirse siempre que lo solicite cualquiera de sus miembros, a fin de evaluar el desarrollo de las actuaciones desarrolladas.

Quinta.- Régimen del personal.

El presente Convenio no dará lugar al establecimiento de relación laboral de ningún tipo entre los trabajadores de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR): ni entre los voluntarios o personas que sean autorizadas por la colaboradora para el desarrollo de los objetivos del mismo y Gesplan.

Sexta.- Duración del Convenio y posibilidad de prórrogas.

El presente Convenio Marco tendrá una duración de cuatro años. En caso de que se firme en diferentes fechas el Convenio Marco entrará en vigor el día de la última fecha.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes podrán acordar unánimemente su extinción, o bien su prórroga por otros cuatro años más, hasta completar el máximo de 8 años establecido en la Ley 40/2015, mediante acuerdo que deberá ser formalizado por escrito, con anterioridad a la expiración del plazo convenido.

Asimismo, podrá finalizarse anticipadamente por acuerdo de ambas partes o si alguna de las partes incumple con sus compromisos, debiendo notificar la otra parte su voluntad de rescisión de manera fehaciente en cuanto tenga conocimiento del incumplimiento o de la voluntad de incumplir de la otra parte.

Séptima.- Causas de resolución.

El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio, según lo establecido en la cláusula sexta.

b) El acuerdo de los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

Octava.- Interpretación y resolución de conflictos.

Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del incumplimiento del presente acuerdo o las cuestiones que pudieran producirse sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del mismo deberán ser resueltas por las instituciones firmantes, sin perjuicio de su eventual sometimiento a la Jurisdicción Contencioso-administrativa en caso de que no sea posible la resolución extrajudicial de la controversia.

Cualesquiera reclamaciones, controversias o disputas que pudieran surgir en relación con la validez, interpretación, cumplimiento o resolución del presente Convenio o cualquiera de los derechos u obligaciones contenidos en el mismo, se procurarán resolver de forma amistosa entre las partes. Si no se resolviera la controversia mediante negociación conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, ambas partes acuerdan someter la controversia a los Juzgados y Tribunales competentes, y serán sometidas a la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Novena.- Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, dirigiéndose en su interpretación y desarrollo por el Ordenamiento Jurídico Administrativo aplicable a los convenios. En particular, el marco por el que se regirá el presente Convenio será el siguiente:

- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

-Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- El Reglamento General Europeo 679/2016, de 27 de abril, de protección de datos, y cuanta normativa resulte de aplicación en cada momento.

- Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la interpretación y aplicación del Convenio.

Décima.- Protección de datos y confidencialidad.

Las partes se comprometen a cumplir, en relación con los tratamientos de datos personales que se realicen en el marco del presente Convenio, la normativa aplicable en materia de protección de datos, en particular el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y demás normativa que resulte de aplicación, así como la normativa chilena en materia de protección de datos personales que corresponda.

Las partes garantizarán la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados en el desarrollo del marco de cooperación suscrito. Asimismo, se comprometen al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o uso

no autorizado de los datos, que serán tratados por las partes que suscriben el presente Convenio, en calidad de responsables del tratamiento.

Los datos personales serán tratados exclusivamente para las finalidades que correspondan a las actividades concretas desarrolladas en el marco del presente Convenio y no podrán ser utilizados para fines incompatibles con aquellos para los que fueron recabados, ni comunicados a terceros, salvo que exista una base jurídica que lo permita o una obligación legal.

Cuando las actividades desarrolladas al amparo del presente Convenio impliquen el tratamiento de datos personales, las partes formalizarán, con carácter previo a su inicio, un acuerdo específico en el que se determinarán las condiciones aplicables al tratamiento y las responsabilidades de cada parte.

Cuando dichas actividades impliquen una transferencia de datos personales desde el Espacio Económico Europeo a Chile, el acuerdo específico establecerá, asimismo, las garantías necesarias para cumplir con lo dispuesto en el Capítulo V del RGPD. Cuando resulte aplicable, dichas garantías podrán consistir en la suscripción de las cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2021/914.

Finalizada la actividad o colaboración que hubiera motivado el tratamiento, los datos personales serán suprimidos o, cuando proceda, devueltos, salvo aquellos cuya conservación resulte necesaria para el cumplimiento de una obligación legal o para dejar constancia de la actividad realizada, en cuyo caso se conservarán durante el plazo legalmente establecido y con las medidas de seguridad correspondientes.

Las partes se comprometen, asimismo, a adaptar los instrumentos específicos de protección de datos que, en su caso, suscriban al amparo del presente Convenio a las modificaciones normativas que resulten aplicables en la Unión Europea o en Chile.

Undécima.- Confidencialidad de la información.

Las partes se obligan a mantener la debida reserva y confidencialidad respecto de toda información de carácter técnico, comercial, institucional o de cualquier otra naturaleza, distinta de los datos personales regulados en la cláusula décima, a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del presente Convenio y que sea identificada como confidencial por la parte que la proporciona, o que por su naturaleza deba razonablemente entenderse como tal.

Dicha información no podrá ser revelada, divulgada ni utilizada para fines distintos de los previstos en este Convenio, sin la autorización previa y por escrito de la parte que la haya proporcionado, salvo que su divulgación sea exigida por ley o por resolución judicial o administrativa, o que se trate de información que sea o llegue a ser de dominio público sin mediar incumplimiento de esta cláusula.

Esta obligación subsistirá durante la vigencia del presente Convenio y por un plazo de 2 años contado desde su terminación, cualquiera sea la causa de esta.

En prueba de conformidad, y para la debida constancia de lo convenido, ambas partes subscriben el presente documento.- Miguel Ángel Pérez Hernández, Consejero Delegado de Gesplan.- Mónica Zalaquett Said, Presidenta Ejecutiva de Federación de Empresas de Turismo de Chile-Federacion Gremial.